玉林市广昆高速公路兴业县路段“8•22”较大道路交通事故调查报告

2020年8月22日01时15分，在我市境内广昆高速公路（G80）兴业县路段广州往南宁方向374KM+750M处，发生一起重型半挂牵引车牵引重型栏板半挂车装载湿麦麸散落而导致6车追尾，造成其中一辆小型轿车上的3人死亡、2人受伤以及6车不同程度损坏的较大道路交通事故。

依据《中华人民共和国安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等有关法律法规，经玉林市人民政府批准，成立了广昆高速公路兴业县路段“8·22”较大道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），由玉林市人民政府副秘书长担任组长，玉林市应急管理局局长和分管副局长、玉林市公安交警支队副支队长担任副组长，成员由玉林市纪委监委机关、玉林市公安局、应急管理局、交通运输局、人力资源和社会保障局、总工会等部门人员组成，全面负责事故调查工作。事故调查组下设技术（应急评估）组、管理组和综合组，并聘请有关专家参与事故调查工作。

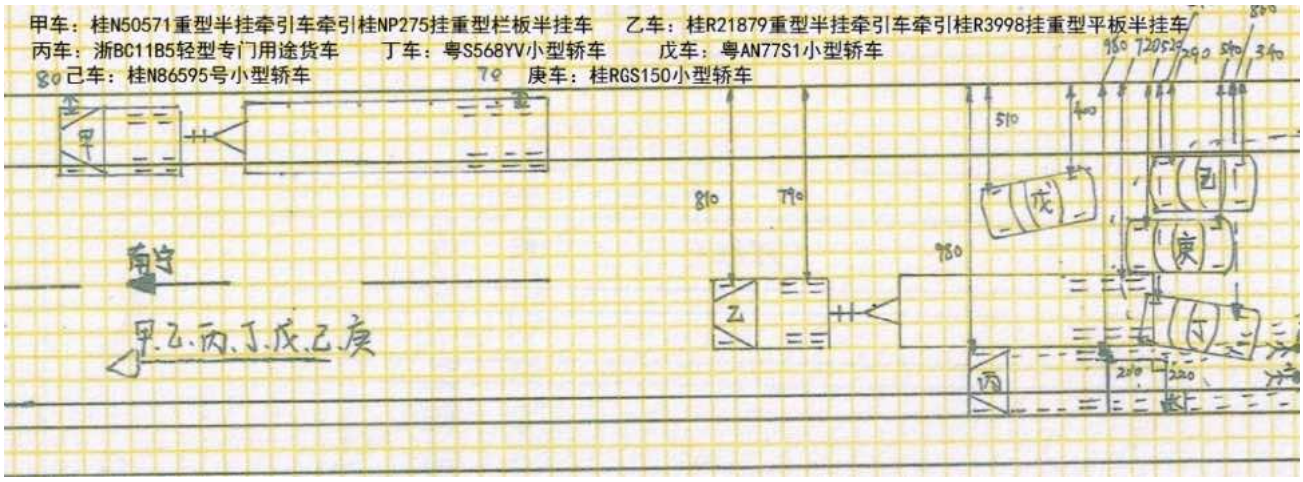
事故调查组坚持“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证、专家论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，指出了事故暴露出的突出问题和教训，提出了加强和改进工作的措施建议。

一、事故基本情况

（一）事故发生经过

2020年8月22日01时15分，由驾驶员张斌成驾驶的桂N50571重型半挂牵引车牵引桂NP275挂重型栏板半挂车（道路交通事故现场图甲车）沿广昆高速公路（G80）广州往南宁方向行驶至374KM+550M附近路段时，车上装载的货物（湿麦麸）开始持续散落，直至车辆行驶至374KM+750M附近时该车驾驶员张斌成才发现装载货物散落情况，于是把车停靠在应急车道上。随后受散落到路面上的湿麦麸影响，后方同向行驶的6车依次发生碰撞（详见道路交通事故现场图），情况如下：1.由驾驶员颜喜德驾驶的浙BC11B5轻型专门用途货车（道路交通事故现场图丙车）行驶至374KM+750M处时因碾压到散落的湿麦麸而失控碰撞到同向行驶的由驾驶员江燕荣驾驶的桂R21879重型半挂牵引车牵引桂R3998挂重型平板半挂车（道路交通事故现场图乙车）碰撞到道路中央隔离护栏；2.由驾驶员邓贤豹驾驶的粤S568YV小型轿车（道路交通事故现场图丁车）因碾压到湿麦麸失控追尾桂R21879重型半挂牵引车牵引桂R3998挂重型平板半挂车；3.由驾驶员叶聪聪驾驶的粤AN77S1小型轿车（道路交通事故现场图 戊车）因碾压到湿麦麸而失控碰撞到桂R21879重型半挂牵引车牵引的桂R3998挂重型平板半挂车右侧；4.由驾驶员黄祥声驾驶的桂N86595小型轿车（道路交通事故现场图己车）因碾压到湿麦麸而失控追尾粤AN77S1小型轿车；5.由驾驶员陆福腾驾驶的桂RGS150小型轿车（道路交通事故现场图庚车）因碾压到湿麦麸而失控碰撞到桂N86595小型轿车左侧及桂R21879重型半挂牵引

车牵引的桂 R3998 挂重型平板半挂车车尾右侧。事故造成粤 S568YV 小型轿车（道路交通事故现场图丁车）上的 3 人当场死亡、2 人受伤。



（道路交通事故现场图）

经事故调查组调查，浙 BC11B5 轻型专门用途货车（道路交通事故现场图丙车）、粤 AN77S1 小型轿车（道路交通事故现场图戊车）、桂 N86595 小型轿车（道路交通事故现场图己车）、桂 RGS150 小型轿车（道路交通事故现场图庚车）与此次事故的发生以及造成人员伤亡，没有直接和间接关联。

（二）事故车辆和驾驶人情况

1.桂 N50571 重型半挂牵引车牵引桂 NP275 挂重型栏板半挂车及驾驶人情况

（1）车辆情况：桂 N50571 重型半挂牵引车，品牌型号：乘龙牌 LZ4251M7DB，初次登记日期：2017 年 3 月 16 日，检验有效期止：2021 年 3 月 31 日，强制报废期止：2032 年 3 月 16 日，机动车所有人：灵山县广达运输有限公司，登记住址：广西壮族自治区钦州市灵山县灵城镇十里小学旁，整车质量：8800KG，准牵引总质

量：40000KG。该车于 2017 年 3 月 29 日，取得灵山县道路运输管理所核发的《中华人民共和国道路运输证》（桂交运管钦字 450721208774 号），经营范围：普通货运，审验有效期至 2021 年 3 月 31 日。

桂 NP275 挂重型栏板半挂车，品牌型号：润翔骏业牌 DR9400，初次登记日期：2020 年 5 月 12 日，检验有效期止 2021 年 5 月 31 日，强制报废期止 2035 年 5 月 21 日，机动车所有人：灵山县广达运输有限公司，登记住所：广西壮族自治区钦州市灵山县灵城镇十里小学旁，总质量：40000KG，整备质量：6000KG，核定载质量：34000KG。该车于 2020 年 5 月 14 日，取得灵山县道路运输管理所核发的《中华人民共和国道路运输证》（桂交运管钦字 450721211046 号），经营范围：普通货运，审验有效期至 2021 年 5 月 31 日。

经调查，桂 N50571 重型半挂牵引车牵引桂 NP275 挂重型栏板半挂车实际所有人为李勇斌，车辆一直由实际车主李勇斌管理营运（包括保养维护和聘请驾驶员进行道路运输活动）。2020 年 1 月 1 日，李勇斌以每年 1200 元的挂靠费，将桂 N50571 重型半挂牵引车牵引桂 NP275 挂重型栏板半挂车挂靠在灵山县广达运输有限公司。事故发生前，桂 N50571 重型半挂牵引车牵引桂 NP275 挂重型栏板半挂车在广州南沙珠江啤酒有限公司装载 33650 KG 湿麦麸（未超载 ）。桂 NP275 挂重型栏板半挂车货厢经过改装，栏板尺寸高度与机动车整车公告产品信息及入户登记信息不一致。

（2）驾驶人员情况：张斌成，男，汉族，1981 年 9 月 3 日出生，

事发时驾驶桂N50571重型半挂牵引车牵引桂NP275挂重型栏板半挂车,广西灵山县那隆镇芳塘村委会一队瑞牛岭53号人,身份证号码:45**********455。持A2E准驾车型驾驶证,机动车驾驶证号:45**********455,初次领证日期:1998年8月21日,有效期起止2012年8月21日至2022年8月21日,当前状态:正常。

经调查,张斌成于1998年8月21日未满17周岁时,已在钦州市公安局交通警察支队考取摩托车驾驶证E证;2001年增驾车型B类。2006年7月27日考取由钦州市交通运输管理处核发的《经营性道路运输驾驶员从业资格证》,证号:45**********455,有效期至2026年8月3日。

2.桂R21879重型半挂牵引车牵引桂R3998挂重型平板半挂车及驾驶人情况

(1)车辆情况:桂R21879重型半挂牵引车,品牌型号:乘龙牌LZ4253H7DB,初次登记日期:2017年7月19日,检验有效期止2021年7月31日,强制报废期止2032年7月19日,机动车所有人:广西贵港市中力通运输有限公司,登记住所:贵港市南环路与324线国道交汇处南面(广西贵港市强力钢业有限责任公司办公楼),整备质量:8800KG,准牵引总质量:40000KG。该车于2018年7月12日,取得贵港市道路运输管理处核发的《中华人民共和国道路运输证》(桂交运管贵字450800316318号),经营范围:道路普通货物运输,审验有效期至2021年7月31日。

桂R3998挂重型平板半挂车,品牌型号:坤博牌LKB9400TPB,初次登记日期:2017年7月19日,检验有效期止

2021年7月31日，强制报废期止2032年7月19日，机动车所有人：贵港市旺达物流有限公司，登记住所：贵港市港南区八塘镇三资企业经济开发区东环市场1幢18号商铺，总质量：40000KG，整备质量：6300KG，核定载质量：33700KG。该车于2016年11月21日，取得贵港市道路运输管理处核发的《中华人民共和国道路运输证》（桂交运管贵字450800316338号），经营范围：道路普通货物运输，审验有效期至2021年7月31日。

经调查，桂R21879重型半挂牵引车牵引桂R3998挂重型平板半挂车分别入两个公司户，但两个公司为“一套人马、两块牌”，车为公司所有，由公司统一管理营运（包括保养维护和聘请驾驶员进行道路运输活动）。

（2）驾驶人员情况：江燕荣，男，汉族，1976年10月25日出生，事发时驾驶桂R21879重型半挂牵引车牵引桂R3998挂重型平板半挂车，广西贵港市港南区八塘镇三板村大棚屯107号人，身份证号码：45**********012。持A2准驾车型驾驶证，机动车驾驶证号：45**********012，初次领证日期：2000年4月18日，有效期起止2016年4月18日至2026年4月18日，当前状态：正常。

经调查，江燕荣于2014年2月28日考取由贵港市交通运输管理处核发的《经营性道路运输驾驶员从业资格证》，证号：45**********012，有效期至2022年9月5日。

3.浙BC11B5轻型专门用途货车及驾驶人情况

（1）车辆情况：浙BC11B5轻型专门用途货车，品牌型号：福田牌BJ5048XSH-FA，初次登记日期：2020年6月24日，检验有效

期止2021年6月30日，强制报废期止2035年6月24日，机动车所有人：宁波百业物流有限公司，登记住所：浙江省宁波市北仑区大碶街道宁穿路176号，总质量：4495KG，整备质量：3855KG，核定载质量：445KG，使用性质：货运。

（2）驾驶人员情况：颜喜德，男，汉族，1975年9月5日出生，事发时驾驶浙BC11B5轻型专门用途货车，吉林省通化市二道江区五道江镇商品粮委十六组人，身份证号码：22**********73X。持B1准驾车型驾驶证，机动车驾驶证号：22**********73X，初次领证日期：2005年3月11日，有效期起止2011年3月11日至2021年3月11日，当前状态：正常。

4.粤S568YV小型轿车及驾驶人情况

（1）车辆情况：粤S568YV小型轿车，品牌型号：大众汽车牌SVW71617MM，初次登记日期：2018年9月7日，检验有效期止：2022年9月30日，强制报废期止2099年12月31日，机动车所有人：邓贤豹，登记住所：广东省东莞市南城区西平二路8号华诚汽车服务有限公司宿舍，核定载人数5人，使用性质：非营运。

经广东中智痕迹司法鉴定所检测，粤S568YV小型轿车因事故损坏严重转向系、行驶系、照明信号装置无法检测。车辆制动系效能事故前符合《机动车运行安全技术条件》（GB7258-2017）的要求；该车位于事故现场轮胎印迹起点的行驶速度101km/h。

（2）驾驶人员情况：邓贤豹，男，汉族，1991年8月18日出生，事发时驾驶粤S568YV小型轿车，广西灵山县伯劳镇良坪村委会平二队18号人，身份证号码：45**********290。持C1准驾车型驾驶证，机动车驾驶证号：45**********290，初次领证

日期：2012年5月31日，有效期起止2018年5月31日至2028年5月31日，当前状态：正常。

经调查,邓贤豹在获取机动车驾驶证和审验驾驶证的过程中符合公安部《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第111号和第123号）。

5.粤AN77S1小型轿车及驾驶人情况

（1）车辆情况：粤AN77S1小型轿车，品牌型号：丰田牌GTM7200CGM，初次登记日期：2020年1月20日，检验有效期止2022年1月31日，强制报废期止2099年12月31日，机动车所有人：叶聪聪，登记住所：广东省广州市天河区新塘长庚大街祠堂西二巷5号501房，核定载人数5人，使用性质：非营运。

（2）驾驶人员情况：叶聪聪，男，汉族，1990年5月4日出生，事发时驾驶粤AN77S1小型轿车，广西贵港市港南区木格镇云垌村城外屯18号人，身份证号码：45**********812。持C1准驾车型驾驶证，机动车驾驶证号：45**********812，初次领证日期：2012年2月2日，有效期起止2018年2月2日至2028年2月2日，当前状态：正常。

6.桂N86595小型轿车及驾驶人情况

（1）车辆情况：桂N86595小型轿车，品牌型号：北京现代牌BH7167TAV，初次登记日期：2018年10月8日，检验有效期止2022年10月31日，强制报废期止2099年12月31日，机动车所有人：黄祥声，登记住所：广西灵山县文利镇公服村委会新桥村60号，核定载人数5人，使用性质：非营运。

（2）驾驶人员情况：黄祥声，男，汉族，1985年10月25日出

生，事发时驾驶桂N86595小型轿车，广西灵山县文利镇公服村委会新桥村60号人，身份证号码：45**********739。持C1准驾车型驾驶证，机动车驾驶证号：45**********739，初次领证日期：2016年4月19日，有效期起止2016年4月19日至2022年4月19日，当前状态：正常。

7.桂RGS150小型轿车及驾驶人情况

（1）车辆情况：桂RGS150小型轿车，品牌型号：长安牌SC7169B，初次登记日期：2013年4月8日，检验有效期止2021年4月30日，强制报废期止2099年12月31日，机动车所有人：陆福腾，登记住所：广西贵港市覃塘区石卡镇陆村道班屯34号，核定载人数5人，使用性质：非营运。

（2）驾驶人员情况：陆福腾，男，汉族，1986年9月17日出生，事发时驾驶桂RGS150小型轿车，广西贵港市覃塘区石卡镇陆村道班屯34号人，身份证号码：45**********411。持A2E准驾车型驾驶证，机动车驾驶证号：45**********411，初次领证日期：2006年4月17日，驾驶证有效期起止2012年4月17日至2022年4月17日，当前状态：正常。

（三）事故企业情况

1.灵山县广达运输有限公司

灵山县广达运输有限公司，法人代表：卢建广，公司类型：有限责任公司（自然人投股或控股），统一社会信用代码：91450721591319274M，地址：广西钦州市灵山县灵城镇十里小学旁，成立日期：2012年3月6日，营业期限：2012年3月6日至2022年3月5日，经营范围：道路普通货物运输；水上货物运输

代理服务；集装箱运输；货物装卸、搬运服务；汽车清洗服务；物流信息咨询服务；保险代理服务；汽车及其零配件的销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可经营活动）。2020 年 3 月 11 日，取得《道路运输经营许可证》（桂交运管许可钦字 450721201093 号），有效期至 2024 年 3 月 11 日，发证机关：灵山县道路运输管理所，经营范围：普通货运。

2.广西贵港市中力通运输有限公司

广西贵港市中力通运输有限公司，法人：张燕聪，分管安全副经理：刘海文，公司类型：有限责任公司（自然人投股或控股），统一社会信用代码：91450800MA5L69P60A(1-1)，地址：贵港市南环路与 324 线国道交汇处南面（广西贵港市强力钢业有限责任公司办公楼），成立时间：2017 年 6 月 1 日，营业期限：长期，经营范围：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证为准）。2017 年 9 月 7 日，取得《道路运输经营许可证》（桂交运管许可贵字 450800017719 号），有效期至 2021 年 9 月 6 日，发证机关：贵港市道路运输管理所，经营范围：普通货运。

3.贵港市旺达物流有限公司

贵港市旺达物流有限公司，2017 年 6 月 25 日，取得《道路运输经营许可证》（桂交运管许可贵字 450800007670 号），有效期至 2021 年 6 月 24 日，发证机关：贵港市道路运输管理所，经营范围：普通货运。

经调查，广西贵港市中力通运输有限公司和贵港市旺达物流

有限公司实际为一套人马两个公司，公司管理人员和安全员职责交叉履行。

4.灵山县亚毛电焊店

灵山县亚毛电焊店，经营者：周飞，类型：个体工商户，统一社会信用代码：92450721MA5LA5FW0T1-1。营业执照于2009年8月26日注册，经营范围：电焊服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

5.广西灵山县灵多有限公司机动车驾驶员培训中心

广西灵山县灵多有限公司机动车驾驶员培训中心，成立于1994年5月10日，经营范围：普通机动车驾驶员培训（一级、大货车B2；小型汽车C1；摩托车D、E）。《道路从业资格培训证》以及《道路运输经营许可证》已于2017年8月23日注销。系驾驶员张斌成所在培训摩托车驾驶证的学校，因该公司法人已病故，培训中心已注销。

（四）天气及事故现场道路情况

事故发生时为晴天。事故现场位于广昆高速公路374KM+750M（广州往南宁方向）处。现场呈东西走向，东往广州方向、西往南宁方向。道路中心有绿化带及护栏分隔，道路设双向四条行车道及两条应急车道，其中四条行车道宽均3.8M、两条应急车道宽均3.4M。道路视线清晰，平直，事故现场被散落物覆盖的路面湿滑，未被散落物覆盖的路面干燥，路面平坦完好。事故现场为原始现场。

二、事故应急处置情况

（一）事故应急处置情况

2020年8月22日01时17分，玉林市公安局交通警察支队指挥中心接到报警人报案称：在广昆高速公路374KM+750M（广州往南宁方向）处，由于有一辆大货车车上货物散落在道路上，致使后方2辆货车和4辆小轿车打滑失控导致6车相互碰撞，其中有一辆小轿车车上有人受伤且被困在车上，要求交警部门出警处理。玉林市公安局交通警察支队高速公路管理一大队值班民警接到报案后，立即出警处理并同时向苏伟宇大队长报告。值班民警与值班协警到达现场后，立即组织指挥现场抢救、现场勘查、疏导交通等相关工作并向大队汇报情况。随后119消防救援和120急救中心赶到现场对受伤及被困人员进行施救。玉林市公安局交通警察支队高速公路管理一大队接到现场情况报告后，立即向有关部门和当地政府以及有关领导汇报事故的情况。玉林市公安局、玉林市应急管理局、玉林市公安交警支队、兴业县人民政府、兴业县公安局、兴业县应急管理局、兴业县公安交警大队等部门领导和有关工作人员分别赶到事故现场进行指挥救援、指导现场勘查和开展应急处置工作。现场勘查于当天07时30分结束，涉事故车辆和人员撤离事故现场，恢复交通。

（二）事故善后处理情况

玉林市和广西灵山县相关部门妥善做好事故善后处理工作，积极做好死者家属安抚工作。善后处置工作依法依规有序开展。

（三）事故应急救援评估情况

事故发生后，属地政府和相关职能部门在事故处置过程中能按照各自职责密切配合、协调联动、应急处置。

经评估，事故应急处置指挥得当、分工明确、协调有序、及时

有效，没有造成次生事故，事故应急处置较好。

三、事故涉及鉴定情况

2020年8月23日至9月22日，事故调查组分别委托了玉林市公安局交通事故技术鉴定所、广东中智痕迹司法鉴定所对涉及的人、车、声像等证据进行鉴定，并出具了鉴定结论意见。

（一）事故现场摩擦系数鉴定

事故现场路段被散落物（湿麦麸）覆盖的路面摩擦系数为0.1774-0.2258，低于高速公路路面摩擦系数国标值[1]，事故现场路段未被覆盖的路面摩擦系数为0.7620-0.9314。

（二）车辆碰撞鉴定结果

浙BC11B5轻型专门用途货车车厢右侧与桂R3998挂重型平板半挂车左后角发生碰撞，浙BC11B5轻型专门用途货车右前角与桂R21879重型半挂牵引车左后角发生碰撞；粤S568YV小型轿车前部与桂R3998挂重型平板半挂车后部左侧、中部发生碰撞，未检见粤S568YV小型轿车与其他车辆发生碰撞的痕迹；粤AN77S1小型轿车前部左侧与桂R3998挂重型平板半挂车右后角发生碰撞，随后桂N86595小型轿车前部与粤AN77S1小型轿车后部发生碰撞；桂RGS150小型轿车右前角与桂N86595小型轿车左侧发生碰撞，随后桂RGS150小型轿车前部左侧与桂R3998挂重型平板半挂车右后角发生碰撞。

（三）车辆技术鉴定

1.桂N50571重型半挂牵引车制动系效能不符合技术标准，转向系效能符合技术标准，行驶系效能符合技术标准，照明信号

---

[1].高速公路路面摩擦系数国标值为：≧0.59。

装置可以正常使用。

2.桂NP275挂重型栏板半挂车制动系效能符合技术标准，行驶系效能符合技术标准，照明信号装置可以正常使用。

桂NP275挂重型栏板半挂车货厢经过改装，栏板尺寸高度与机动车整车公告产品信息及入户登记信息不一致。

3.桂R21879重型半挂牵引车制动系效能不符合技术标准，转向系效能符合技术标准，行驶系效能不符合技术标准，照明信号装置不符合技术标准。

4.桂R3998挂重型平板半挂车制动系效能符合技术标准，行驶系效能不符合技术标准，照明信号装置因事故损坏无法检测，车后部反光标识符合技术标准，车后下部防护装置不符合技术标准（标准：车后下部防护装置垂直距地高不大于500mm，该车为570mm）。

5.浙BC11B5轻型专门用途货车制动系效能符合技术标准，转向系效能符合技术标准，行驶系效能符合技术标准。右前照明信号装置、左前照明信号装置损坏，系事故造成，其余照明信号装置可以正常使用。

6.粤S568YV小型轿车制动系效能符合技术标准，转向系效能、行驶系效能、照明信号装置因事故造成变形、损坏无法检测。

7.粤AN77S1小型轿车制动系效能符合技术标准，转向系效能、行驶系效能、照明信号装置因事故造成变形、损坏无法检测。

8.桂N86595小型轿车制动系效能符合技术标准，转向系效能符合技术标准，行驶系效能符合技术标准。各照明信号装置齐全，未发现照明信号装置存在异常。

9.桂RGS150小型轿车制动系效能符合技术标准，转向系效能符合技术标准，行驶系效能符合技术标准。右前照明信号装置损坏，系事故造成，未发现其余照明信号装置存在异常。

（四）车辆速度鉴定

1.桂R21879重型半挂牵引车牵引桂R3998挂重型平板半挂车事发时的行驶速度为80km/h。

2.粤S568YV小型轿车事发时的行驶速度为101km/h。

3.粤AN77S1小型轿车事发时的行驶速度为85km/h。

4.桂RGS150小型轿车事发时的行驶速度为84km/h。

（五）车辆载重情况

1.桂N50571重型半挂牵引车牵引桂NP275挂重型栏板半挂车事发时载重28000KG。

2.桂R21879重型半挂牵引车牵引桂R3998挂重型平板半挂车事发时载重32050KG。

3.浙BC11B5轻型专门用途货车事发时载重5765KG，该车核定载质量445KG，属于超载。

（六）驾驶员涉酒驾毒驾鉴定

1.邓贤豹检测出酒精含量为0mg/100ml。

2.张斌成检测出酒精含量为0mg/100ml。

3.江燕荣检测出酒精含量为0mg/100ml。

4.顾喜德检测出酒精含量为0mg/100ml。

5.叶聪聪检测出酒精含量为0mg/100ml。

6.黄祥声检测出酒精含量为0mg/100ml。

7.陆福腾检测出酒精含量为0mg/100ml。

以上驾驶人员均未涉及到酒驾毒驾。

（七）死亡人员死因鉴定

1.邓永娟系因交通事故致严重颅脑损伤而死亡。

2.叶圆圆系因交通事故致严重颅脑损伤而死亡。

3.申建系因交通事故致严重颅脑损伤而死亡。

四、事故人员伤亡及直接经济损失情况

（一）伤亡人员情况

事故造成3人死亡、2人受伤，具体情况如下:

1.死亡人员

（1）邓永娟，女，汉族，1995年9月3日出生，住址:广西灵山县伯劳镇良坪村委会平二队18号，身份证号:45**********12X，搭乘粤S568YV小型轿车坐在副驾驶位置，在事故中死亡。

（2）叶圆圆，女，汉族，1999年3月10日出生，住址:广西灵山县武利镇三角村委会茂竹队16号，身份证号:45**********269，搭乘粤S568YV小型轿车坐在后排中间位置，在事故中死亡。

（3）申建，男，汉族，1974年8月8日出生，住址:广西灵山县伯劳镇宦楼村委会宦二队11号，身份证号:45**********117，搭乘粤S568YV小型轿车坐在后排右侧位置，在事故中死亡。

2.受伤人员

（1）邓贤豹，男，汉族，1991年8月18日，住址:广西灵山县伯劳镇良坪村委会平二队18号，身份证号:

45**********290，驾驶粤S568YV小型轿车，在事故中受伤。

（2）陈乐怡，女，汉族，2000年12月18日出生，住址：广西灵山县武利镇三角村委会双明队102号，身份证号：45**********264，搭乘粤S568YV小型轿车坐在后排左侧位置，在事故中受伤。

（二）直接经济损失

该事故直接经济损失约300万元。

五、事故原因和性质

（一）直接原因

经事故调查组认定，张斌成驾驶非法改装的车辆（桂N50571重型半挂牵引车牵引桂NP275挂重型栏板半挂车）装载的货物（湿麦麸）持续散落，造成路面摩擦系数降低，6车因碾压到湿麦麸而失控追尾，其中邓贤豹驾驶的粤S568YV小型轿车前部与桂R3998挂重型平板半挂车后部左侧、中部发生碰撞，导致粤S568YV小型轿车上的3人死亡2人受伤。

（二）间接原因

1.车辆被非法改装造成装载物散落。李勇斌作为桂N50571重型半挂牵引车牵引桂NP275挂重型栏板半挂车实际控制人，未经审批部门批准，在不具备车辆改装条件的电焊店擅自对桂NP275挂重型栏板半挂车的车厢进行改装，改变了车辆结构和车辆使用性能，导致在运输货物的过程中栏板半挂车的车厢左侧第二根固定栏板的立柱上的门扣挂钩断裂脱落，车厢上左侧前部第一节栏板打开，造成车上装载的货物（湿麦麸）持续散落，覆盖事故一侧路面面积达940㎡，致使事故现场路面摩擦系数降底，车辆打滑

失控发生碰撞。

2.灵山县亚毛电焊店。灵山县亚毛电焊店，未经审批部门批准，超范围经营，非法对桂NP275挂重型栏板半挂车的车厢进行改装，改变了车辆结构和车辆使用性能，导致在运输货物的过程中栏板半挂车的车厢左侧第二根固定栏板的立柱上的门扣挂钩断裂脱落，车厢上左侧前部第一节栏板打开，造成车上装载的货物（湿麦麸）持续散落，覆盖事故一侧路面面积达940㎡，致使事故现场路面摩擦系数降底，车辆打滑失控发生碰撞。

3.灵山县广达运输有限公司安全生产管理缺失。

（1）对车辆管理失控。桂N50571重型半挂牵引车牵引桂NP275挂重型栏板半挂车名义上所有人是灵山县广达运输有限公司，实际上是李勇斌控制（以挂靠形式挂靠在公司名下）。灵山县广达运输有限公司对名下（挂靠）车辆的管理失控，对车辆放任不管，对车辆驾驶人员不了解、不清楚，任由车主聘请，对车辆运输的货物也不清楚，任由车主调度。

（2）公司安全制度不健全[2]。灵山县广达运输有限公司名下有挂靠车辆182台，无相关车辆管理制度，在公司与李勇斌签订的《货运车辆挂靠经营合同》中对车辆管理、安全生产无要求，致使公司对于车辆改装一概不知。

（3）公司安全教育缺位[3]。公司安排的学习教育培训只通知到

---

[2].《中华人民共和国安全生产法》第十九条 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的责任人员、责任范围和考核标准等内容。生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的监督考核，保证安全生产责任制的落实。

[3].《中华人民共和国安全生产法》第二十五条 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产

车主，由车主通知驾驶人员参加学习培训，平时培训只是通过在微信群发相关培训教育信息和资料，对于驾驶员学不学习，公司根本不掌握、不知情。(4)公司对车辆的管理存在漏洞。公司对桂N50571重型半挂牵引车制动系效能不符合技术标准和桂NP275挂重型栏板半挂车货厢栏板尺寸高度与机动车整车公告产品信息及入户登记信息不一致情况不知道。公司对车辆的管理不严格，维护不到位，致使不符合技术标准的车辆上路；对车辆非法改装情况失管、失察，未及时发现并消除车辆非法改装的安全隐患。

（三）事故性质

经事故调查组调查认定，玉林市广昆高速公路兴业县路段“8·22”道路交通事故是一起较大生产安全道路交通责任事故。

六、事故暴露出的其它问题

（一）广西贵港市中力通运输有限公司和贵港市旺达物流有限公司对车辆的管理存在漏洞。通过第三方检测，发现桂R21879重型半挂牵引车制动系效能不符合技术标准、行驶系效能不符合技术标准、照明信号装置不符合技术标准，桂R3998挂重型平板半挂车行驶系效能不符合技术标准，车后下部防护装置不符合技术标准。虽然这几项问题不是造成事故的原因，以及不是扩大事故造成伤害的因素，但广西贵港市中力通运输有限公司和贵港市旺达物流有限公司对车辆的管理不严格，维护不到位，致使不符合技术标准的车辆上路，对路面存在一定的安全隐患。

规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

（二）广西灵山县交通运输部门属地行业监管存在漏洞。广西灵山县交通运输部门作为灵山县广达运输有限公司的属地行业监管部门，监管不力，未发现企业存在管理缺失问题，致使该公司的安全隐患问题长期存在。一是广西灵山县交通运输局未认真开展货运管理和监督检查工作，对灵山县广达运输有限公司未认真开展交通安全宣传教育培训、违规允许私人车辆挂靠经营等问题监管失察。二是广西灵山县交通运输局开展道路运输行业的安全管理工作监督不力，未发现广西灵山县交通运输管理所未认真履行职责的问题。

（三）钦州市公安交警部门开展道路交通安全管理和监督检查存在漏洞。一是未认真履行工作职责，未认真核对申领机动车证人员的年龄，存在信息失察，导致驾驶员未达法定年龄规定领取机动车驾驶证存在安全隐患，工作失职。二是开展车辆安全技术检验工作不仔细，未发现和督促整改事故货车通过改装重型栏板半挂车的车厢，导致随意改变车辆结构，改变车辆使用性能，存在安全隐患。

（四）玉林市公安交警部门开展路面管控巡查不力。玉林市公安交警部门对大货车的载货不规范、超重及存在安全隐患等违法行为打击不力，未加强在高速路出入口以及服务区进行合理的管控查处力度，杜绝违法车辆上路。

（五）灵山县人民政府。未严格按照属地原则加强道路交通安全监管工作的领导，未有效督促指导有关部门依法履行道路运输

安全监管职责。

七、对事故有关责任单位及责任人员的处理建议

（一）对涉事企业及其相关人员的处理建议

1.灵山县广达运输有限公司，桂N50571重型半挂牵引车牵引桂NP275挂重型栏板半挂车所有人，违反了《中华人民共和国安全生产法》第十九条 、第二十五条的规定，对事故的发生负主要责任，建议玉林市应急管理部门依照《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二款[4]的规定对该公司予以行政处罚。并将该公司纳入安全生产联合惩戒管理。

2.张斌成，桂N50571重型半挂牵引车牵引桂NP275挂重型栏板半挂车驾驶人，驾驶的机动车散落货物是造成事故的主要原因。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款[5]的规定，对事故的发生负主要责任，涉嫌交通肇事罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

3.李勇斌，桂N50571重型半挂牵引车牵引桂NP275挂重型栏板半挂车实际控制人，对车辆进行擅自改装，在不具备车辆改装条件的电焊店，非法改变车辆结构、改变车辆使用性能，致使栏板半挂车上的固定栏板挂钩脱落，造成货物散落。其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项[6]的规定，对

---

[4].《中华人民共和国安全生产法》第一百零九条第二款 发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门依照下列规定处以罚款：(二)发生较大事故的，处五十万元以上一百万元以下的罚款。

[5].《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款 机动车载物应当符合核定的载质量，严禁超载；载物的长、宽、高不得违反装载要求，不得遗洒、飘散载运物。

[6].《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项 任何单位或者个人不得拼装机动车或者擅自改变机动车已登记的结构、构造或者特征。未经公安交通管理部门

事故的发生负主要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

4.周飞，灵山县亚毛电焊店个体工商户，其超出许可范围进行生产经营活动，在未获得许可及不具备车辆改装条件下，非法为车主改变车辆结构，致使栏板半挂车上的固定栏板挂钩脱落，造成货物散落。违反了《中华人民共和国安全生产法》第十七条[7]和《中华人民共和国道路交通安全法》第十六条第一项的规定，对事故的发生负次要责任，涉嫌重大责任事故罪，建议由司法机关依法追究其刑事责任。

5.卢建方，灵山县广达运输有限公司法人，未认真督促、检查公司的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；公司管理混乱，未组织制定公司车辆安全生产规章制度，致使公司内车辆存在违规改装现象。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条[8]的相关规定，对事故的发生负主要领导责任，建议由玉林市应急管理部门依照相关法律规定予以行政处罚。

允许，擅自改装机动车底盘、发动机、悬挂、变速系统、方向系统、车胎轮毂、车灯、车身颜色喷涂和外观结构，以及机动车的有关技术数据与国务院机动车产品主管部门公告数据不符的都属于改装行为。

[7].《中华人民共和国安全生产法》第十七条 生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

[8]8.《中华人民共和国安全生产法》第十八条 生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责：（一）建立、健全本单位安全生产责任制；（二）组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程；（三）组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划；（四）保证本单位安全生产投入的有效实施；（五）督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患；（六）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案；（七）及时、如实报告生产安全事故。

6.林立海，灵山县广达运输有限公司分管安全生产副经理兼安全员，检查公司安全生产状况不认真、不深入，未能及时排查消除安全隐患，未能及时制止和纠正公司车辆改装行为；未能有效组织公司安全生产教育和培训工作。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十二条[9]的相关规定，对事故的发生负直接领导责任，建议由玉林市应急管理部门依照相关法律规定予以行政处罚。

对于本事故中其他车辆和驾驶人员的法律认定以及法律责任追究依据公安交警部门的认定另案处理。

（二）对行政监管部门的处理建议

对于在事故调查过程中发现的地方监管方面的问题线索将移交钦州市有关部门和玉林市纪委监委进行调查处理。

八、事故防范及整改措施建议

（一）认真解决运输企业“挂而不管”的问题。广西灵山县人民政府要认真落实安全生产属地监管职责，督促行业主管部门加大对运输企业货运车辆的违规挂靠、“挂而不管”等安全管理漏洞的查处力度，杜绝货运车辆的管控盲区，严格落实企业对驾驶人员和车辆的管控。同时，要积极探索运输经营模式，从源头上

9.《中华人民共和国安全生产法》第二十二条 生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（一）组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（二）组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（三）督促落实本单位重大危险源的安全管理措施；（四）组织或者参与本单位应急救援演练；（五）检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（六）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为；（七）督促落实本单位安全生产整改措施。

解决货运企业挂靠经营中存在的“挂而不管”等突出问题，不断强化、改进和提升安全管理水平。

（二）加强运输企业的源头治理。广西钦州、贵港等地，道路交通运管部门要进一步加强安全监管力度，认真贯彻落实党中央、国务院及自治区政府领导同志关于安全生产的重要指示批示精神，严格执行“三个必须”的要求，督促运输企业落实安全生产主体责任，全面加强所属车辆技术管理，严格落实车辆技术维护制度，定期对车辆进行安全检查及保养维护，严禁技术状况不符合要求的车辆上路营运，严防“病车上路”。要加强对驾驶人的安全警示教育及车辆发生故障后的规范操作安全防护培训，提高安全行车、防护意识及应急处置能力。

（三）强化汽车维修市场及相关行业的监管。广西钦州市电焊店相关行业监管部门要举一反三，加强对汽车维修市场及相关行业的监管，对不具备相关资质的经营企业进行全面排查，落实安全综合评估，依法查处机动车维修企业非法经营、无证经营、超范围经营、违法拼装改装和承修报废车等行为，曝光清理一批违法企业，达到规范行业标准，促进行业良序发展的格局。

（四）严格执行驾驶证申领规范。广西钦州市公安交警部门需对驾驶员申领机动车驾驶证的条件严格核对审查，严格执行《机动车驾驶证申领和使用规定》（公安部令第111号和第123号）的相关规定，杜绝违规申领和使用机动车驾驶证的现象；就当前暴露出的问题进行全面梳理，彻底清查，及时发现违规申领的机动车驾驶证并予以纠正。

（五）强化路面管控巡查力度。玉林市公安交警部门要强化对

辖区路面管控巡查力度，加大对货车的载货不规范、超重及非法改装等存在安全隐患违法行为打击力度，加强对在高速路出入口以及服务区的管控查处力度，进一步杜绝违法车辆上路行驶，坚决防范事故发生。